

1509040-64.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... sentido:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509040-64.2021.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509040-64.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337469/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21902026 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7121/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2337469 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 7121/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

VISTOS.

EMERSON GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 140), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 151/154).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 155/156) e o acusado foi citado (fls. 180).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a desclassificação e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/07), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotografia (fls. 19), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/92) e pela prova oral.

O policial militar Marcelo afirmou que estavam em patrulhamento em local conhecido na prática do tráfico de drogas e avistaram o réu, que, quando viu a viatura, saiu correndo e tencionou jogar algo no chão. Em abordagem, localizaram crack com o réu. O réu afirmou que entregava a droga a "Gordo", em troca de 10 reais por viagem que fazia.

Na mesma senda foi o depoimento do policial militar Gilmar.

Interrogado em juízo, o réu negou o cometimento do crime. Afirmou que comprou a droga cerca de 15 minutos antes de ser abordado. Chegou a consumir um pouco do entorpecente anteriormente. A distância de onde foi abordado do local em que adquiriu o entorpecente era cerca de 300 metros. Pagou pelo entorpecente 60 reais. É usuário de entorpecente há anos.

As provas produzidas são suficientes para comprovar o delito imputado ao réu.

A alegação do acusado de que o entorpecente se destinava a seu uso não encontra respaldo nos elementos dos autos e foi infirmada pelo conjunto probatório.

As testemunhas foram firmes e coerentes sempre que ouvidas e asseveraram que o acusado as informou detalhadamente que a pedra de crack pertencia a "Gordo" e seria entregue a terceiro, e que Emerson comumente fazia esse transporte e recebia R\$ 10,00 por cada entrega.

Nesse ponto, não se mostra supérfluo consignar que inexistente qualquer razão para duvidar da palavra dos policiais militares e não foi cogitado qualquer motivo pelo qual eles pudessem intencionar falsa e gratuitamente incriminar o réu.

Ainda que o acusado não fosse o responsável pela venda do entorpecente, tal fato não afasta a incidência do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal, dentre elas "trazer consigo" e "transportar" visando a entrega a terceiro.

Nesse sentido:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de

terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Outrossim, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: “TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.).”

Acresça-se que, no caso em apreço, conquanto o acusado tenha alegado que adquiriu o entorpecente momentos antes, já tendo consumido parte da droga, não há qualquer prova nesse sentido. Isso porque não foram encontrados quaisquer outros elementos ou objetos que pudessem indicar o uso do entorpecente pelo réu (fls. 10/11). Além disso, não há elementos que apontem para a aquisição da droga pelo acusado.

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois a prática do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o réu possui diversas reincidências (fls. 42/45 - Processos nº 1500041-25.2021.8.26.0302, 0004499-62.2021.8.26.0302, 1500098-43.2021.8.26.0302 e 1500503-79.2021.8.26.0302), de modo que uma delas será utilizada na segunda fase como agravante, enquanto as demais na primeira a título de Maus antecedentes. Outrossim, considerando que o crack possui maior efeito nocivo, a natureza do entorpecente impõe a majoração da pena nesta etapa. Assim, elevo a pena base, fixando-a em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, e 714 dias-multa.

Na segunda fase, ausente a atenuante da confissão, em razão de o réu não ter confirmado a prática do ilícito que ora se reconhece, bem como porque não utilizados os dizeres do acusado na fundamentação. Por outro lado, em razão da data em que praticado o delito, não entendo presente a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, considerando que, no referido período, não havia normas que reconhecessem a vigência do estado que autoriza o reconhecimento da referida agravante. Presente a agravante da reincidência (conforme anteriormente mencionado). Assim, aumento a reprimenda de 1/6, totalizando 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, e 833 dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude da reincidência do acusado.

Considerando-se a pena aplicada e a reincidência do réu, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, pois ausentes elementos que demonstrem ser o réu capaz de arcar com valor maior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, o acusado EMERSON GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, à pena de 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 dias-

multa, no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram a sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA